ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ҚАРЖЫЛЫҚ МОНИТОРИНГІ АГЕНТТІГІ

Кеден саласындағы қылмыстық құқық бұзушылықтарды сотқа дейінгі тергеп-тексеруге арналған

(Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексінің 234 және 236-баптары)

ӘДІСТЕМЕЛІК ҰСЫНЫМДАР

Астана қаласы, 2025 жыл

УОК 343
КБК 67.411

Тюмалиев Е.Е., Краубаева Д.Б.

Кеден саласындағы қылмыстық құқық бұзушылықтарды сотқа дейінгі тергеп-тексеруге арналған әдістемелік ұсынымдар (Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексінің 234 және 236-баптары): Әдістемелік ұсынымдар. Қаржылық мониторинг агенттігі. – Астана, 2025. – 17 б.

Аталған Әдістемелік ұсынымдар Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі тарапынан кеден саласындағы қылмыстық құқық бұзушылықтарды анықтау және тергеу бойынша (Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексінің 234 және 236-баптары) әзірленген. Ұсынымдарда сотқа дейінгі тергеудің құқықтық аспектілері толық сипатталған, соның ішінде залалдың ірі және аса ірі көлемін анықтау, сондай-ақ қылмыстық және әкімшілік жауапкершіліктің айырмашылықтары көрсетілген. Сонымен қатар, Әдістемелік ұсынымдарда осы қылмыстарды жасау схемалары мен оларды жедел анықтау және құжаттау әдістері берілген, соның ішінде аналитикалық жұмыстар мен халықаралық тергеу тапсырмаларын қолдану тәсілдері қамтылған.

Әдістемелік ұсынымдар құқық қорғау және арнайы органдар қызметкерлеріне, прокурорларға, судьяларға, мемлекеттік қызмет саласындағы басшыларға, оқытушылар мен ғалымдарға, сондай-ақ жалпы құқық саласындағы заңгерлерге арналған.

УОК 343
КБК 67.411

© Қаржылық мониторинг агенттігі

МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ..... **Ошибка! Закладка не определена.**
1. ҚҰҚЫҚТЫҚ АСПЕКТІЛЕР МЕН ӘРЕКЕТТЕРДІ САРАЛАУДАҒЫ НЕГІЗГІ АЙЫРМАШЫЛЫҚТАР.....5
1.1. Экономикалық контрабанда» қылмысын құрамы бойынша талдау (Қазақстан Республикасының ҚК 234-бабы) 5
1.2. «Кедендік төлемдерді төлеуден жалтару» қылмысының құрамын талдау (Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексінің 236-бабы).....Ошибка! Закладка не определена.
1.3. Қылмыстық кодекстің 234 және 236-баптарындағы қылмыс құрамдарын салыстырмалы талдау және оларды ажырату.....Ошибка! Закладка не определена.
1.4. Қосымша белгілер бойынша саралаудың ерекшеліктері .....Ошибка! Закладка не определена.
2. ТИПТІК СХЕМАЛАР ЖӘНЕ КЕДЕН ҚЫЛМЫСТАРЫН АНЫҚТАУ ӘДІСТЕРІ.....9
2.1. Экономикалық контрабанданы жүзеге асырудың негізгі схемалары (ҚК 234-бап).....Ошибка! Закладка не определена.
2.2. Кеден төлемдерінен жалтарудың негізгі схемалары (ҚК 236-бап).....Ошибка! Закладка не определена.
2.3. Кеден қылмыстарын анықтаудың методологиясы Ошибка! Закладка не определена.
3. СОТҚА ДЕЙІНГІ ТЕРГЕП-ТЕКСЕРУДІ ҰЙЫМДАСТЫРУ ЖӘНЕ ТАКТИКАСЫ.....**Ошибка! Закладка не определена.**
3.1. Тергеудің бастапқы кезеңі .Ошибка! Закладка не определена.
3.2. Негізгі тергеу әрекеттерін жүргізу..... Ошибка! Закладка не определена.
3.3. Күдіктілердің уәждерін тексеру және субъективтік жақтың дәлелдемелерін жинау .....Ошибка! Закладка не определена.
3.4. Халықаралық ынтымақтастық ..... Ошибка! Закладка не определена.
4. СОТҚА ДЕЙІНГІ ТЕРГЕП-ТЕКСЕРУДІҢ ПРОЦЕСТІК ТҮРДЕ АЯҚТАЛУЫ..... **Ошибка! Закладка не определена.**
4.1. Айып тағу және айыптау актісін жасау ..... Ошибка! Закладка не определена.

4.2. Сотқа дейінгі тергеп-тексерудің мерзімдері мен нысандары .....Ошибка! Закладка не определена.
4.3. Заттай дәлелдемелерді сақтау, өткізу және қайтару .....Ошибка! Закладка не определена.
4.4. Сотқа дейінгі тергеп-тексеруді тоқтату ..... Ошибка! Закладка не определена.
ҚОРЫТЫНДЫ ..... **Ошибка! Закладка не определена.**

КІРІСПЕ

Кедендік қылмыстармен күрес — Қазақстан Республикасының экономикалық мүдделерін қорғаудың негізгі элементтерінің бірі болып табылады. Евразиялық экономикалық одақ (ЕАЭО) аясында бірыңғай құқықтық кеңістікті қалыптастыру және белсенді экономикалық түрлендіру жағдайында бұл міндет ерекше маңызға ие.

Кедендік құқықбұзушылықтар мемлекетке орасан зор зиян келтіреді, бұл ҚХР және басқа елдермен сыртқы сауда статистикасындағы жыл сайынғы айырмашылықтар арқылы дәлелденеді.

Контрабандалық тауарлардың әкелінуі отандық өндірістің дамуына кедергі келтіріп қана қоймай, адал кәсіпкерлерді бәсекеге қабілетсіз жағдайға қояды және мұндай өнімнің сапасының төмен болу ықтималдығына байланысты халықтың қауіпсіздігіне тікелей қатер төндіреді.

Осы нұсқаулықтың мақсаты — тергеушілерге, анықтаушыларға және жедел уәкілдерге Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексінің 234-бабы («Экономикалық контрабанда») мен 236-бабы («Кедендік төлемдерден, баждардан, алымдар мен салықтардан жалтару») бойынша қылмыстық істерді дұрыс саралау, сотқа дейінгі тергеп-тексеруді тиімді ұйымдастыру және кінәні дәлелдеу үшін жан-жақты әдістемелік құрал ұсыну.

Осы санаттағы қылмыстарды тергеу кешенді нормативтік-құқықтық базаға негізделеді, оған мыналар кіреді:

1. Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасындағы кедендік реттеу туралы» Кодексі;
2. «Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік кодексі» (Қазақстан Республикасының 13.12.2017 жылғы № 115-VI Заңымен ратификацияланған);
3. Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексі;
4. Қазақстан Республикасының Қылмыстық-процестік кодексі;
5. Қазақстан Республикасының 05.07.2014 жылғы «Әкімшілік құқықбұзушылықтар туралы» Кодексі;
6. Қазақстан Республикасының «Жедел-іздестіру қызметі туралы» Заңы;
7. Қазақстан Республикасының Үкіметінің 09.12.2014 жылғы № 1291 Қаулысы «Дәлел заттарды тәркілеу, есепке алу, сақтау, беру және жою ережелерін бекіту туралы»;
8. Қазақстан Республикасының Жоғарғы Сотының 18.07.1997 жылғы № 10 Нормативтік қаулысы «Контрабанда үшін қылмыстық жауапкершілік туралы заңнаманы қолдану практикасы туралы»;
9. Қазақстан Республикасының Бас прокурорының 19.09.2014 жылғы № 89 Бұйрығы «Қылмыстық құқықбұзушылықтар туралы өтініштер мен хабарламаларды қабылдау және тіркеу ережелерін, сондай-ақ Сотқа дейінгі тергеп-тексеру бірыңғай реестрін жүргізу ережелерін бекіту туралы»;
10. Қазақстан Республикасының Бас прокурорының 22.09.2014 жылғы № 91 Бұйрығы «Тергеу әрекеттерінің барысы мен нәтижелерін ғылыми-техникалық құралдармен тіркеу ережелерін бекіту туралы»;
11. Қазақстан Республикасының Қаржы мониторингі комитетінің төрағасының 12.09.2019 жылғы № П-72-КФМ және Мемлекеттік кірістер комитетінің төрағасының 26.09.2019 жылғы № 435 Бұйрықтары «КФМ мен МКК арасындағы көлеңкелі экономикаға қарсы іс-қимыл бойынша өзара әрекеттесу тәртібін бекіту туралы».

1. ҚҰҚЫҚТЫҚ АСПЕКТІЛЕР МЕН ӘРЕКЕТТЕРДІ САРАЛАУДАҒЫ НЕГІЗГІ АЙЫРМАШЫЛЫҚТАР

Кеден қылмыстарын нақты құқықтық саралау тергеудің алдын ала кезеңінің негізгі іргетасы болып табылады.

Тәжірибе көрсеткендей, бастапқы кезеңдегі қателіктер, мысалы, ҚК 234 және 236-баптар бойынша құрамы дұрыс бөлінбеуі, негізсіз бюрократиялық кешігулерге, контрабандалық заттардың заңсыз беріліп кетуіне және салдарынан кінәлі тұлғаларды жауапкершіліктен босатуға немесе жазаны негізсіз жеңілдетуге әкеледі

1.1. Экономикалық контрабанда» қылмысын құрамы бойынша талдау (Қазақстан Республикасының ҚК 234-бабы)

Экономикалық контрабанда деп ЕАЭО кеден шекарасы арқылы тауарларды немесе басқа да заттарды ірі көлемде заңсыз тасымалдауды айтады.

«Бұл қылмыстың **пәні** ретінде материалдық дүниенің кез келген қозғалмалы заттары саналуы мүмкін, соның ішінде валюта, валюталық құнды қағаздар, электрлік, жылулық немесе басқа да энергия түрлері және көлік құралдары.

Оларға халық тұтынатын тауарлар, стратегиялық маңызды тауарлар мен энергия тасымалдаушылары (мұнай өнімдері, минералдар), мәдени құндылықтар, зияткерлік меншік объектілері, сондай-ақ жойылу қаупі бар жануарлар мен өсімдіктер түрлері, олардың бөліктері және туындылары жатады.

Қылмыстың **объективтік жағы** тауарларды заңсыз тасымалдау (импорт/экспорт) арқылы көрініс табады, келесі жолдардың бірімен жүзеге асады:

1. **Кеден бақылауының сыртында тасымалдау** – тауарларды белгіленген кеден посттары немесе өткізу пункттерінен тыс, немесе олардың жұмыс уақытына сәйкес келмей өткізуді немесе жөнелтуді білдіреді.
2. **Кеден бақылауынан жасыру** – тауарларды жасырғыштар, арнайы құралдар қолдану арқылы немесе бір заттарға басқалардың түрін беру арқылы анықталуын қиындату.
3. **Декларациялауды орындамау немесе жалған декларация беру** – кеден декларациясын бермеу немесе тауарлардың атауы, саны, құны немесе басқа сипаттары туралы жалған мәліметтер көрсету.
4. **Құжаттарды немесе сәйкестендіру құралдарын алдаушылықпен пайдалану** – кеден органдарына жалған, жарамсыз немесе жалған ақпараттар қамтылған құжаттарды (шот-фактуралар, келісімшарттар) көрсету, сондай-ақ жалған пломба, мөрлер мен штамптарды қолдану.

5. **Тауарларды шығару туралы өтініште әдейі жалған мәлімет беру** – негізгі декларацияны бермес бұрын заңсыз тасымалдау мақсатында жалған ақпарат ұсыну.

Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексінің 234-бабы бойынша қылмыс келесі сәттен бастап толық **аяқталған** болып есептеледі:

- заңсыз әкелу немесе шығару кезінде **шекараны тікелей кесіп өту** сәтінен;
- заңды қозғалыс ретінде әкелу немесе шығару кезінде **кедендік декларацияны тіркеу** сәтінен;
- белгіленген жерлерде **шекараны кесіп өту**, алайда кеден органдарының жұмыс уақытына сәйкес емес уақытта жүзеге асырған кезде.

Қылмыстық жауапкершілікке тартылатын әрекетті әкімшілік құқық бұзушылықтан ажыратып көрсететін негізгі белгі – заңсыз тасымалданған тауарлардың құнының көлемі болып табылады.

Белгі	Шекті мәні (ҚР ҚК 3-бабына сәйкес)
Әкімшілік бұзушылық	Тауарлардың құны **10 000 АЕК төмен**
Ірі мөлшер	Тауарлардың құны **10 000 АЕК жоғары**
Аса ірі мөлшер	Тауарлардың құны 2**0 000 АЕК жоғары**

Контрабандалық заттардың құны қылмыс жасалған кездегі кедендік құны негізінде анықталады.

Осы мақсатта маман (эксперт) тартылады.

Кедендік құны туралы мәліметтер болмаған жағдайда, құны мемлекеттік реттелетін бағаларға немесе маманның (эксперттің) қорытындысына сәйкес белгіленеді.

Ескерту: көлемді есептеу кезінде **тек заңсыз тасымалданған тауарлардың құны ғана** ескеріледі.

Экономикалық контрабанданың белгілерін қамтитын іс-әрекеттерді *(декларацияламау немесе жалған декларациялау, кедендік бақылаудан тыс не одан жасырып өткізу, не құжаттар мен кедендік сәйкестендіру құралдарын алдау жолымен пайдалану, кедендік шекара арқылы өткізуге тыйым салынған немесе шектелген тауарлар, заттар мен құндылықтарды өткізу, сондай-ақ кедендік шекара арқылы өткізуге арнайы тәртіп белгіленген өзге де жағдайлар және т.б.)* **қылмыстық кодекстің 236-бабы бойынша саралау жол берілмейді.**

1.2. «Кедендік төлемдерді төлеуден жалтару» қылмысының құрамын талдау (Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексінің 236-бабы)

Аталған қылмыс кедендік баждарды, алымдарды және салықтарды ірі мөлшерде төлеуден жалтару ретінде сипатталады. Экономикалық контрабандадан негізгі айырмашылығы — **ниеттің бағытына** байланысты: кінәлі тұлғаның мақсаты тауарларды кедендік шекара арқылы заңсыз өткізу емес, керісінше, кедендік ресімдеу рәсімдері шеңберінде төленуге тиісті кедендік төлемдердің мөлшерін заңсыз азайту болып табылады.

Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексінің 236-бабы бойынша сараланатын әдеттегі іс-әрекеттер:

• Бір тауарлық қосалқы позиция (алты таңбалы деңгейде) шегінде СЭҚ ТН кодының дұрыс көрсетілмеуі – төмендетілген баж мөлшерлемесін қолдану мақсатында;

• Жалған құжаттарды пайдаланбастан кедендік құнды төмендетіп көрсету;

• Тауарлардың шыққан елін дұрыс көрсетпеу – тарифтік преференциялар немесе жеңілдіктерді негізсіз алу мақсатында;

• Кедендік төлемдерді төлеу бойынша жеңілдіктер берілген тауарларды (мысалы, еркін экономикалық аймақ шеңберінде немесе ҚҚС-ты есепке алу әдісімен төлеу кезінде) нысаналы мақсатына сай емес пайдалану.

Осы бап бойынша саралаушы белгі болып **ірі залал** табылады, ол Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексінің 3-бабының 38) тармақшасына сәйкес, төленбеген кедендік төлемдер мен салықтар түрінде **5 000 айлық есептік көрсеткіштен (АЕК)** асатын мөлшерде белгіленеді.

Процессуалдық аспект: Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексінің 236-бабы бойынша қылмыстық істер көбіне тауарлар шығарылғаннан кейін жүргізілетін кедендік тексерулер актілерінің негізінде тіркеледі.

Маңыздысы, тексеру актілері заңды күшіне енбеген (шағымдану мерзімі өтпеген) материалдар процессуалдық созбалаңдыққа жол бермеу мақсатында, Қазақстан Республикасының Қылмыстық-процестік кодексінің 181-бабының 3-бөлігіне сәйкес мемлекеттік кірістер органдарына қайтарылуға тиіс.

236-бап бойынша Қылмыстық кодексте көзделген жауапкершілік қоғамға айтарлықтай қауіп төндірмейтін іс-әрекеттер үшін белгіленген және тауарларды тәркілеусіз жеңіл жаза шараларын қарастырады.

Сонымен қатар, келтірілген залал толық өтелген жағдайда қылмыстық құдалау тоқтатылады.

Бұл шекараны тікелей бұзу (ҚК 234-бабы) мен төлемдерді төлеу тәртібін бұзудың (ҚК 236-бабы) қоғамдық қауіптілігінің арасындағы түбегейлі айырмашылықты айқындайды.

1.3. Қылмыстық кодекстің 234 және 236-баптарындағы қылмыс құрамдарын салыстырмалы талдау және оларды ажырату

Іс-әрекеттерді дұрыс саралау үшін экономикалық контрабанданың және кедендік төлемдерді төлеуден жалтарудың қылмыс құрамдарын нақты ажырату қажет.

Ажырату өлшемі	ҚК 234 бабы (Экономикалық контрабанда)	ҚК 236 бабы (Төлеуден жалтару)
Қол сұғу объектісі	ЕАЭО кеден шекарасы арқылы тауарларды өткізуге белгіленген тәртіп	Мемлекетпен белгіленген кедендік төлемдер мен салықтарды төлеу тәртібі.
Негізгі ниет	Белгіленген тыйымдар мен шектеулерді айналып өтіп, тауарды заңсыз шекарадан өткізу.	Тауарды заңды түрде өткізу кезінде кедендік төлемдерді азайту немесе толық төлеуден жалтару.
Жасау тәсілі	Жасырын өткізу, бақылауды айналып өту, декларацияланбау, жалған құжаттарды пайдалану.	Жалған құжаттарды пайдаланбай, СЭҚ ТН кодын, құнын, шығу елін дұрыс көрсетпеу туралы жалған мәлімет беру.
Саралау белгісі	Заңсыз өткізілген тауарлардың **ірі көлемі** (> 10 000 АЕК).	Төленбеген төлемдер түріндегі **ірі зиян** (> 5 000 АЕК).
«Кедендік транзит» рәсіміне қолданылуы	Қолданылады, өйткені ниет заңсыз өткізуді көздейді (транзит жүктің дұрыс декларацияланбауы).	Қолданылмайды, өйткені транзит кезінде ҚР-да төлемдер төлеу қарастырылмаған, демек, төлемнен жалтаруға ниет жоқ.

Қорытынды: Кедендік төлемдерден жалтару экономикалық контрабанданың мақсаты және ажырамас бөлігі болғандықтан, ол толығымен ҚР ҚК 234-бабының құрамы арқылы қарастырылады және 236-бап бойынша **қосымша квалификацияны қажет етпейді.**

1.4. Қосымша белгілер бойынша саралаудың ерекшеліктері

- **Лауазымды тұлға:** Қызметтік жағдайын пайдаланып қылмыс жасаған тұлға деп кедендік немесе шекаралық бақылауды жүзеге асыруға міндетті қызметкер есептеледі. Мұндай жағдайда оның әрекеттері толықтай бап құрамына кіреді және сыбайлас жемқорлық құқықбұзушылықтар бойынша қосымша квалификацияны қажет етпейді. Басқа лауазымды тұлғалар, қызметтік жағдайын контрабанданы жүзеге асыру үшін пайдаланған жағдайда, қылмыстық құқықбұзушылықтардың жиынтығы бойынша жауапкершілікке тартылады.
- **Қылмыстық топ:** Бұл квалификация белгісі ҚР ҚК 3-бабының 24) тармақшасында берілген анықтамаға сәйкес анықталады.

Қылмыс құрамдарының құқықтық ерекшеліктерін түсіну оларды жүзеге асыру үшін қолданылатын практикалық схемаларды талдауға көшуге мүмкіндік береді.

2. ТИПТІК СХЕМАЛАР ЖӘНЕ КЕДЕН ҚЫЛМЫСТАРЫН АНЫҚТАУ ӘДІСТЕРІ

Типтік қылмыстық схемаларды білу және аналитикалық жұмыс әдістерін меңгеру кеден саласындағы құқықбұзушылықтарды тиімді анықтау мен алдын алу негізін құрайды.

Қылмыскерлер өз әдістерін үнемі жетілдіріп, оларды жасырын түрде іске асырады, бұл құқық қорғау органдарынан проактивті тәсілді талап етеді.

2.1. Экономикалық контрабанданы жүзеге асырудың негізгі схемалары (ҚК 234-бап)

1. **«Жасырын тауарлар» арқылы жалған декларациялау.** Шығарылған тауарлардың орнына жоғары салықтық жүктемесі бар заттар (мысалы, киім, аяқ киім, электроника) жалған құжаттарда төмен құн мен баж салығы бар тауарлар ретінде көрсетіледі (мата, марля, жіп), олар тәуекелдерді басқару жүйесіне (СКУР) кірмейді.
2. **Тауардың кедендік құнын төмендету үшін шот-фактураларды ауыстыру.** Кеден органдарына төмендетілген құн көрсетілген жалған шот-фактуралар беріледі. Сол уақытта атауы мен салмақ параметрлері өзгеріссіз қалады, бұл физикалық тексеру кезінде сенімді көрініс тудырады.
3. **Тауар көлемі мен санын манипуляциялау.** Құжаттарда жоғары баж салығы бар тауарлардың саны немесе салмағы

азайтылады, ал төмен немесе нөлдік баж салығы бар тауарлардың көлемі көрінбейтін түрде көбейтіледі.

4. **Жүк пойыздарында ішінара декларацияланбау.** Көлемі арттырылған теміржол вагондары арқылы (220 м³) тауар әкелгенде стандартты көлем мен салмақ (110 м³) көрсетіледі, қалған бөлігі декларацияланбайды.

5. **Бос көлікте тауарды тасымалдау.** Контрабандалық тауарлар бос деп көрсетілген көліктерде жасырылған немесе конструкциялық қуыстарға орналастырылған.

6. **«Жалған транзит» схемасы.** ЕАЭО аумағы арқылы кедендік транзит рәсімімен рәсімделген тауар Қазақстанға төлемсіз түсіріледі. Жол бойында тауарды арзан баламаға ауыстыру немесе тек жалған құжаттарды жеткізу арқылы қылмысты жасырады.

7. **Тыйым салынған тауарларды басқа тауарлар ретінде экспорттау.** Экспортқа тыйым салынған немесе шектелген тауарлардың орнына (мысалы, шикі мұнай) сипаттары ұқсас тауарлар (мысалы, мұнай өнімдері) көрсетіледі, олардың шынайлығын сараптамасыз анықтау қиын.

8. **Экспорттық баж салығынан жалтару мақсатындағы экспорт контрабандасы.** Экспорттық баж салығына жататын тауарлардың орнына (қара металл сынықтары) баж салығы жоқ тауарлар (қолданылған құбырлар, металлоконструкциялар) көрсетіледі.

9. **Қымбат тауарларды «жалған реэкспорт» арқылы өткізу.** Қымбат тауарлар (электроника, темекі өнімдері) «кедендік қойма» рәсіміне орналастырылады, кейін «реэкспорт» рәсімі көрсетіледі, бірақ тауарлар фактически Қазақстан аумағында қалады, баж салығы мен салық төленбейді.

10. **Жалған Euro-5 сертификатымен жүк көлігін жалған декларациялау.** Euro-2 стандартына сәйкес көліктер (баж ставкасы 25%) Euro-5 сертификатымен көрсетіліп, жеңілдетілген ставка (5%) қолданылады.

2.2. Кеден төлемдерінен жалтарудың негізгі схемалары (ҚК 236-бап)

1. **СЭҚ ТН коды, шығу елі мен құнына қатысты манипуляциялар.** Жалған құжаттарды пайдаланбай, декларация беруші дұрыс емес СЭҚ ТН кодын (бір субпозиция шеңберінде), төмендетілген құнды (брендті ескермей) немесе дұрыс емес шығу елін көрсетеді, төмендетілген баж ставкасын қолдану мақсатында.

2. **Арнайы жеңілдіктер берілген тауарларды мақсатсыз пайдалану.** Арнайы кеден рәсімдері (еркін қойма, ӘЭК) аясында төлемдерден босатылған тауарлар заңсыз ішкі нарықта сатылады.

3. **ҚҚС есептеу әдісімен төленген тауарларды заңсыз беру.** Өндірістік мақсаттарға арналған тауарлар ҚҚС төленбей заңсыз сатылуы мүмкін.

4. **Тарифтік квотаны заңсыз пайдалану.** Белгілі бір тауарларды (мысалы, ет) импорттауға арналған тарифтік квотаны (төмендетілген баж ставкасы) алу және оны қолдану шарттарын бұзу.

5. **Халықаралық тасымалдау құралдарын (ХТҚ) заңсыз пайдалану.** Жеңілдетілген тәртіппен әкелінген контейнерлер немесе жүк көліктері кері экспорттау міндеттемесімен Қазақстан аумағында заңсыз коммерциялық тасымалдау үшін қолданылады.

6. **Уақытша әкелінген көліктерді заңсыз беру.** Шетелдік есепте тіркелген, шетелдік тұлғалар әкелген және баж төленбеген көліктер Қазақстан азаматтарына заңсыз сатылады. Кейін олар жалған құжаттар арқылы заңдастырылады.

7. **Көліктерді автокөлік бөлшектері ретінде әкелу.** Кеден декларациясында қымбат көліктер немесе автобустар (соның ішінде бөлшектелген түрінде) «автокөлік бөлшектері» ретінде көрсетіліп, кеден төлемдерінен жалтару жасалады.

2.3. Кеден қылмыстарын анықтаудың методологиясы

Кеден қылмыстарын тиімді анықтау жұмысы тергеу-іздестіру шараларын (ТІШ) терең аналитикалық жұмыспен үйлестіру арқылы жүзеге асады.

Оның негізі ретінде «импорт» және «экспорт» бағыттары бойынша оперативтік есепке алу істерін (ОЕІ) жүргізу қабылданады.

«Қауіпті топтағы» компанияларды анықтауға арналған аналитикалық жұмыс келесі критерийлер бойынша СЭҚ қатысушыларын тексеруді қамтиды:

1. Аймақтағы барлық СЭД қатысушыларының (СЭДҚ) тізімін анықтау.
2. СЭДҚ-ны бұрыннан жұмыс істеп келе жатқан және жаңа құрылғандарға бөлу.
3. Қауіп жоғары елдерден (ҚХР, Иран, БАӘ, Балтық елдері) тауар импорттайтын компанияларды анықтау.
4. «Қамтамасыз ететін тауарларды» тұрақты түрде әкелетін ВЭДҚ-ны идентификациялау, олардың салық жүктемесі төмен болады.
5. Импортталатын тауарлардың компанияның негізгі қызмет түріне сәйкестігін талдау.
6. Кедендік құн мен салық жүктемесінің коэффициентінің сәйкестігін тексеру, сондай-ақ «жалған кәсіпорындармен» байланыстарды анықтау.
7. Компанияның жалғандығының белгілерін анықтау (құқықтық мекенжайдың болмауы, минималды штат және т.б.).
8. СЭДҚ-ны бұрын экономикалық құқық бұзушылықтар үшін жауапқа тартылған-болмағанын тексеру.
9. СЭДҚ арасында аффилиацияны анықтау (жалпы құрылтайшылар, директорлар, кеден өкілдері).
10. Бұрын контрабандада анықталған шетелдік жіберушілерден жеткізілімдерді анықтау үшін салыстырмалы талдау.

«Жалған транзит» схемасын анықтау әдістері:

1. Транзит жеткізілімдері бойынша компаниялар тізімін анықтау.
2. «Жалған транзит» қаупі жоғары елдер арқылы өтетін маршруттарды анықтау.
3. Таңдалған маршруттың экономикалық негізділігін талдау.
4. Транзит жүктерінің сипатын және олардың тағайындалған елде сұранысқа ие болуын бағалау.
5. Жіберушілер мен алушыларды құқық бұзушылықтарға қатыстылығына тексеру.
6. Жүктің жеткізілу фактісін және алушы компанияның тіркелгенін тексеру үшін тағайындалған елдердің уәкілетті органдарына сұрау жолдау.

Кеден төлемдерінен жалтару фактілерін анықтау әдістері:

Ол үшін тұрақты негізде келесі бағыттар бойынша талдау жүргізу қажет:

1. Жеңілдіктер мен преференциялар берілген тауарларға қатысты міндеттемелерді сақтау.
2. ҚҚС есептеу әдісімен төленген тауарларды мақсатты пайдалану.
3. Арнайы кеден рәсімдері (кеден қоймасы, ӘЭК және т.б.) аясында орналастырылған тауарларға қатысты ережелерді сақтау.
4. Тарифтік квоталарды беру шарттарын сақтау.
5. ХТҚ-ны уақытында кері шығару және оларды коммерциялық мақсатта пайдаланбау.
6. «Қамтамасыз ететін тауарлардың» СЭҚ ТН бойынша дұрыс жіктелгендігін тексеру.
7. Экспортталатын тауарлардың, олар үшін экспорттық баж салығы белгіленген тауарлармен ұқсастығын дұрыс жіктеу.
8. Уақытша әкелінген қымбат көліктерді кері шығару мерзімдерін сақтау.
9. Қымбат көліктерге арналған автокөлік бөлшектерін бөлшектелген түрде әкелу фактілерін тексеру.

Кешенді талдау нәтижесінде **«қауіпті компаниялар» тізімі** жасалады. Бұл компанияларға қатысты ОЕІ ашылып, нақты тергеу-іздестіру шаралары жүргізіліп, әрі қарай тергеуді ұйымдастыруға мүмкіндік беріледі.

3. СОТҚА ДЕЙІНГІ ТЕРГЕП-ТЕКСЕРУДІ ҰЙЫМДАСТЫРУ ЖӘНЕ ТАКТИКАСЫ

Кеден құқық бұзушылықтарын табысты тергеу әдістемелі жоспарлауға, процессуалдық нормаларды қатаң сақтауға және тергеу құралдарының барлық арсеналын тиімді пайдалануға, соның ішінде халықаралық ынтымақтастық механизмдерін қолдануға байланысты.

3.1. Тергеудің бастапқы кезеңі

1. **Тергеуді жоспарлау.** Жұмысты ұйымдастырудың негізі – тергеу әрекеттерінің егжей-тегжейлі жоспарын құру, ол жаңа ақпарат пен сараптама нәтижелері түскен сайын икемді түрде түзетілуі керек.

2. **Тергеу-оперативтік топ (ТОТ) құру.** Күрделі және көлемді істер бойынша ТОТ құру тиімді, оған тергеушілер мен дознание органы қызметкерлері кіреді. Бұл кешенді тәсіл мен барлық іс-шараларды жедел орындауды қамтамасыз етеді.

3. **Бірлескен ТОТ құру.** Кеден құқық бұзушылықтарының трансұлттық сипатын ескере отырып, ТМД қатысушы мемлекеттердің құқық қорғау органдарымен бірлескен тергеу-оперативтік топтарды құру механизмін белсенді пайдалану қажет (2015 жылғы 16 қазандағы Келісімге сәйкес).

4. **Мүлкіне қамалды қою.** Тергеудің бастапқы кезеңінен бастап күдіктілердің мүлкіне қамал қою шараларын қабылдау қажет (ҚПК-нің 162-бабы) – азаматтық талапты орындауды және мүмкін болатын тәркілеуді қамтамасыз ету үшін.

5. **Жасырын тергеу әрекеттері (ЖТА) және ЖІШ.** Ерте кезеңде қылмыстық схемаға қатысушылардың барлығын, олардың рөлдерін, байланыстарын және коммуникация арналарын анықтау үшін ЖТА және ЖІШ кешенін бастау тиімді.

3.2. Негізгі тергеу әрекеттерін жүргізу

Барлық тергеу әрекеттері Қылмыстық процессуалдық кодекстің (бұдан әрі – ҚПК) талаптарына (197-бап) қатаң сәйкес жүргізілуі тиіс.

13 220-баптың 13 және 14-бөлімдерінде, 252-бапта, 254-баптың 4-бөлімінде және 255-бапта көрсетілген тергеу әрекеттерін жүргізу кезінде куәгерлерді қатыстыру міндетті болып табылады.

Басқа жағдайларда тергеу әрекеттерінің барысы мен нәтижелері ғылыми-техникалық құралдар арқылы (бейне-, аудиожазба) тіркелуі керек.

- **Жүк пен заттық дәлелдерді қарау.** Ізделген тауарларды қарау кезінде олардың сипаттамалары (атауы, бренді, моделі, құрамы, маркировкасы) барынша толық сипатталуы қажет және процесс міндетті түрде бейнежазба арқылы бекітілуі тиіс. Қарау аяқталғаннан кейін заттар тергеушінің шешімімен заттық дәлел деп танылып, іске қосылады (220-бап ҚПК).
- **Тергеу және тәркілеу.** Тексеру күдіктілердің тұратын жерлерінде, кеңселерде, қоймаларда жүргізіледі және іс үшін маңызды заттарды табу және тәркілеу мақсатында жүзеге асырылады: жалған мөрлер, штамптар, шот-фактура бланктері, компьютер техникасы, байланыс құралдары, «шоттар», хат-хабарлар, заңсыз мәмілелерді растайтын құжаттар.
- **Сұрақ-жауап (сұраққа тарту).** Сұраққа тарту тактикасы жауап берушінің процессуалдық мәртебесіне және рөліне байланысты:

- **Күдікті (қолға түскен):** Сұраққа тарту дереу жүргізілуі тиіс, тауардың алынған көздері, қатысушылар мен сату арналары туралы шынайы жауап алу үшін кенеттендік әсерін пайдалану қажет.
- **Жүргізушілер мен экспедиторлар:** Оларға тиеу жағдайлары, нақты жүру маршруты, жүк иелері мен нұсқау берген тұлғалар туралы ақпарат анықталады.
- **Компания жетекшілері (алушы тарап):** Халықаралық экономикалық келісім-шарттың жасалуы, есеп айырысу тәртібі, шетелдік жіберушімен және кедендік өкілмен өзара әрекеттесу жайлы сұралады.
- **Кеден қызметкерлері (куәгер ретінде):** Кедендік рәсімдеу және бақылау жағдайлары анықталады: тексеру жүргізілген бе, кедендік құн қалай анықталған, қандай нормативтік актілерге сүйенгені тексеріледі.
-

Сараптамаларды тағайындау және мамандарды тарту

- **Мамандар:** Кедендік құнды және төленбеген төлемдер сомасын анықтау үшін мемлекеттік кіріс органдарының қызметкерлерін маман ретінде тарту қажет (80-бап ҚПК). Олардың қорытындысы 117-бап талаптарына сай болуы керек.
- **Сараптамалар:** Осы санаттағы істер бойынша әртүрлі сараптамалар тағайындалуы мүмкін: тауартану (тауардың сипаттары мен құнын анықтау үшін), криминалистикалық (құжаттар мен мөрлердің түпнұсқалығын тексеру үшін), қолжазба сараптамасы, компьютерлік-техникалық және басқа сараптамалар.

3.3. Күдіктілердің уәждерін тексеру және субъективтік жақтың дәлелдемелерін жинау

Көп жағдайда күдіктілер тауар жөнелтушінің кінәсінен жалған декларация жасалғанын, яғни ол «қателесіп» басқа тауарды жібергенін алға тартады. Бұл нұсқаны жоққа шығару және тікелей қасақаналықты (тікелей ниетті) дәлелдеу үшін келесі іс-шаралар кешенін жүргізу қажет:

1. Сыртқы экономикалық қызмет (СЭҚ) шарттарын тауардың ассортименті мен санының сәйкестігі тұрғысынан зерттеу.
2. Өзара есеп айырысу тәртібі мен шетелдік әріптеске жолданған тапсырыстарды анықтау.
3. Банктік құжаттарды талап ету және талдау: мәміле паспорттарын, төлемдер туралы мәліметтерді (төленген сома мен декларацияланған құнды салыстыру).
4. Тапсырыс беруші мен жөнелтуші арасындағы электрондық және қағаз түріндегі хат-хабарды іздеу және зерттеу.
5. Компьютерлік техниканы алып қою және жойылған ақпаратты қалпына келтіру үшін сараптама тағайындау.
6. Жөнелтуші атынан ұсынылған және «қателікті» дәлелдейді деп көрсетілген құжаттардың түпнұсқалығын тексеру.

7. Жүк алушының атынан берілген кеден өкілдеріне арналған сенімхаттардың түпнұсқалығын тексеру.

3.4. Халықаралық ынтымақтастық

Қасақаналықтың бар екенін ең объективті дәлелдейтін дерек — **халықаралық тергеу тапсырмаларының** (ХТТ) нәтижелері болып табылады.

- ХТТ жіберу тәртібі қолданылатын конвенцияға байланысты айқындалады: **Кишинев конвенциясы** шеңберінде тапсырмалар облыс прокурорлары арқылы тікелей жолданады, ал **Минск конвенциясы** шеңберінде — Қазақстан Республикасының Бас прокуратурасы арқылы.
- Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 31 желтоқсандағы №1453 қаулысына сәйкес, Қаржы министрлігіне прокурордың санкциясын қажет етпейтін қылмыстық істер бойынша іс жүргізу әрекеттерін және жедел-іздестіру іс-шараларын жүргізу өкілеттігі берілген. Бұл жағдайды халықаралық өзара іс-қимылды жоспарлау кезінде ескеру қажет.
- ХТТ жолдаудың алдында сұратылатын мемлекеттің заңнамасын зерделеу керек. Мысалы, Қытай Халық Республикасына олардың аумағында қылмыс құрамын құрамайтын факт бойынша тапсырма жіберу оның орындалмауына әкеледі.

Практикалық ұсыным:

ХТТ дайындау кезінде тек куәлік айғақтарды ғана емес, сонымен қатар экспорттық кеден декларациялары мен тауарға ілеспе құжаттарды да сұратқан орынды.

Бұл құжаттарды Қазақстан Республикасына ұсынылған импорттық декларациялармен салыстыру дәлелдеу процесін едәуір жеңілдетеді және кей жағдайларда жөнелтушіні тікелей сұраудың қажеттілігін жоя алады.

Тергеу барысында жиналған дәлелдемелер істі іс жүргізудің процессуалдық тұрғыдан аяқтауының негізін қалайды.

4. СОТҚА ДЕЙІНГІ ТЕРГЕП-ТЕКСЕРУДІҢ ПРОЦЕСТІК ТҮРДЕ АЯҚТАЛУЫ

Тергеудің соңғы кезеңі дәлелдемелерді мұқият жүйелеуді және қорытынды шешім қабылдау кезінде — айыптау актісін жасау немесе істі тоқтату болсын — процессуалдық нормаларды қатаң сақтауды талап етеді.

4.1. Айып тағу және айыптау актісін жасау

Айыптау актісін дайындау кезінде тек жиналған дәлелдемелерді тізіп шығу жеткіліксіз.

Оларды терең талдау және өзара салыстыру арқылы күдіктілердің тікелей қасақаналық әрекетінің (тікелей ниетінің) бар екенін нанымды түрде негіздеу қажет.

Қасақаналықты дәлелдейтін мысал ретінде мынандай дәлелдемелер келтірілуі мүмкін:

- Декларацияда көрсетілген жүк пен нақты жеткізілген жүктің арасында айтарлықтай айырмашылықтың болуы (мысалы, тұрмыстық техника орнына құрылыс материалдарының келуі).
- Декларацияланған және нақты құн, сондай-ақ тауарлардың салмақтық көрсеткіштері арасында елеулі айырмашылықтың болуы.
- Тауар үшін банктік төлем арқылы аударылған сома мен декларацияда көрсетілген құнның сәйкес келмеуі.

Айыптау актісін жасау кезінде Қазақстан Республикасының **«Кедендік реттеу туралы» кодексінің 150-бабына** сілтеме жасау қажет, онда декларациялаушы тұлға жалған мәліметтер ұсынғаны үшін жауапты екені тікелей белгіленген. Сонымен қатар, декларацияны ұсынар алдында жүктің алдын ала қаралу құқығын пайдаланбауы оны жауапкершіліктен босату үшін негіз болып табылмайды.

4.2. Сотқа дейінгі тергеп-тексерудің мерзімдері мен нысандары

Сотқа дейінгі тергеу негізсіз созылмауы тиіс және қылмыстық жауаптылыққа тарту мерзімінің өту шегінен аспай, **ақылға қонымды мерзімде** аяқталуы қажет.

Ашылмаған құқық бұзушылықтар бойынша істерді ескіру мерзімінің өтуіне байланысты қысқарту — жол берілмейтін құбылыс және тергеушілердің кәсіби біліксіздігін, сондай-ақ қызметтік әрекетсіздігін көрсетеді.

Шағын, орташа ауырлықтағы және ауыр қылмыстар бойынша белгілі бір шарттар орындалған жағдайда (факт пен тұлғаның анықталуы, кінәні мойындауы, келтірілген залалмен келісуі) **жеделдетілген сотқа дейінгі тергеу** нысанын қолдану қажет (*ҚР ҚПК-нің 190-бабы*). Бұл нысан істі **қысқа мерзімде** (15 тәулікке дейін) сотқа жолдауға және жазаның бұлтартпастығы қағидасын жедел іске асыруға мүмкіндік береді.

4.3. Заттай дәлелдемелерді сақтау, өткізу және қайтару

ҚР ҚПК-нің 221-бабына сәйкес, тез бұзылатын немесе сақтауға айтарлықтай материалдық шығын талап ететін заттай дәлелдемелер өткізілетін мүлікке жатады.

Оларды өткізуден түскен қаражат тергеуді жүргізуші органның депозиттік шотына аударылады.

Іс ақтайтын негіздер бойынша тоқтатылған жағдайда, аталған іс шеңберінде тәркіленген тауарлардың кедендік бақылауда болатынын есте сақтау қажет.

Тауарларды заңды иесіне қайтару тек толық кедендік тазарту рәсімінен өткеннен және тиесілі кедендік төлемдер мен салықтар толық көлемде төленгеннен кейін ғана мүмкін болады.

4.4. Сотқа дейінгі тергеп-тексеруді тоқтату

Істі тоқтату туралы қаулы шығарған кезде келесі міндетті іс-шаралар орындалуы тиіс:

- 10 тәулік ішінде материалдарды уәкілетті органдарға жіберу қажет — егер адамның іс-әрекетінде **әкімшілік немесе тәртіптік** құқық бұзушылық белгілері болса, оны тиісті **жауаптылыққа** тарту мәселесін қарау үшін (*ҚР ҚПК-нің 35-бабы*).
- Заттай дәлелдемелерге қатысты мәселені шешу қажет. Контрабанда заттары сот шешімі бойынша **мемлекет кірісіне өткізіледі** (*ҚР ҚПК-нің 288-бабы*).

ҚОРЫТЫНДЫ

Кеден қылмыстарын тергеу әдістемелері үздіксіз дамып отырады, себебі қылмыстық элементтер күн сайын құқық бұзушылықтарды жасау үшін жаңа, әлдеқайда жасырын тәсілдерді ойлап табады. Бұл құқық қорғау органдары қызметкерлерінен кәсіби шеберлікті және аналитикалық тәсілдерді үнемі жетілдіруді талап етеді.

Осы нұсқаулықта берілген ұсынымдар мен қолданыстағы заңнаманың нормаларын қатаң сақтау қылмыстарды анықтау процесін оңтайландырып, тиімді тергеуді жүргізуге және кінәлі тұлғаларды заңда белгіленген жауаптылыққа тартуға мүмкіндік береді. Осы арқылы Қазақстан Республикасының экономикалық қауіпсіздігін нығайтуға үлес қосылады.